İletişim Hukuku

1 Hukuka Giriş: Kurallar, Kaynaklar, Dallar

- Hukuku ayıran: **maddi yaptırım**. Kaynaklar: yazılı · yazısız (örf ve adet) · yardımcı (içtihat).
- Hiyerarşi: Anayasa › MA Andlaşma › Kanun › KHK › Tüzük › Yönetmelik.
- Dallar: kamu · özel · karma (**iletişim hukuku karma**).
- Ceza ilkeleri: kanunilik, ölçülülük, eşitlik, bağlayıcılık (bilmemek mazeret değil), şahsilik.

2 Hak, Kişilik ve Ehliyet

- Olay (doğum, ölüm) · fiil (suç / haksız fiil / hukuka uygun) · işlem (sözleşme, vasiyet).
- Hak ehliyeti = **yararlanma**; ana rahmine düşünce (sağ ve tam doğum şartıyla).
- Fiil ehliyeti = **kullanma**: 18 yaş + ayırt etme gücü (en önemli) + kısıtlı olmamak.

3 İletişim ve Medya Hukukuna Giriş

- Kaynak · ileti · alıcı. Lasswell (1940'lar) · Mc Luhan: "küresel köy".
- Temel: Anayasa md. 28; kurallar tek yasada değil.
- İfade özgürlüğü sınırı: **kanunla, Anayasaya uygun, demokratik, ölçülü**.

4 Kitle İletişim Özgürlüğünün Genel Teorisi

- 1215 Magna Carta → 1679 → 1776 → 1789.
- Unsurlar: ulaşma, ifade, yayma · Kapsam: basın, görsel-işitsel, internet.
- İHEB 18–19 (1948) · AY 25, 26, 28 · **AY 13** genel sınır · AİHS 9 (izin rejimi serbest).

5 Basın Hukukunun Temelleri

- "Dördüncü kuvvet"; ilkeli (doğru, dürüst) / sorumlu (zarar verme, kamu yararı).
- Basın K. md. 2: süreli (gazete) / süresiz (kitap); yayıncı yayımlar, basımcı basar.

6 Radyo-Televizyon ve İnternet Yayıncılığı

- Radyo 1927 · TV 1968 · TRT tekeli 1990'a kadar · RTÜK.
- 5651: içerik (üretir) · yer (barındırır, 24 saat) · erişim (TTNET; engeller).

7 Medyada Cezai Sorumluluk ve Suç Tipleri

- Basın suçu: basılmış eserle işlenen suç. RTV'de kurallar daha net.
- Platform = yer sağlayıcı; paylaşan = içerik sağlayıcı; bağlantıdan sorumluluk yok.

8 Yazılı ve Görsel Medyada Kişilik Hakları

- Para ile ölçülmez, devredilmez, mirasla geçmez, mutlak.
- Haber ölçütü: gerçeklik, güncellik, kamu yararı, ölçülülük.
- TMK 23–25 · TBK 49 · KVKK · 5651 · TCK.

9 Unutulma Hakkı

- Silme değil, **listelenmeme (delisting)**; devletin pozitif yükümlülüğü.
- 8 şart: güncellik, kamu yararı, tarihsel, bilimsel, süre (1 yıl istenemez / 5 yıl istenebilir), ünlü mü, olgu/değer, halkın ilgisi.
- Arama motoru → KVKK / Sulh Ceza; şirketler yararlanamaz.

10 Medyada Düzeltme ve Cevap Hakkı

- Basın: 2 ay → 3 gün → 15 gün. RTV: 60 gün → 7 gün (aynı saat ve program).
- İnternet: 2 gün → 1 hafta yayında → 15 gün. Cevap yazıdan uzun olamaz.

11 İnternette Kişilik Haklarına Saldırı ve Sosyal Medyada Hakaret

- TCK 125 (sosyal medya 125/2): **3 ay – 2 yıl** hapis veya adli para cezası.
- Şikâyet **6 ay** · ekran görüntüsü · Başsavcılık · IP: ISS / BTK · uzlaştırma şart · tazminat ayrı.